Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1982/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Eric Soesanto Prayitno Alias Eric Londo Bin Agus Susanto**;
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 24 April 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89 Rt. 017 / Rw. 006 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Eric Soesanto Prayitno Alias Eric Londo Bin Agus Susanto ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/521/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Endang Suprawati,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H., Advokat dan Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia”, beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa / Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1982/Pid.Sus/2023/PN Sby. Tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1982/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1982/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM – 350/Enz.2/09/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIC SOESANTO PRAYITNO alias ERIC LONDO bin AGUS SUSANTO** bersalah melakukan tindak pidana ***”tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”,*** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ERIC SOESANTO PRAYITNO alias ERIC LONDO bin AGUS SUSANTO** berupa **Pidana Penjara** selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyard lima ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **5 (lima) bulan penjara**.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,814 gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,094 gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Nopember 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan: Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dan / atau Putusan yang seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 350/Enz.2/09/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ERIC SOESANTO PRAYITNO alias ERIC LONDO bin AGUS SUSANTO** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di suatu tempat di daerah Gunungsari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya*, telah* ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 13 Juli 2023 orang bernama WAWAN (masih dalam pencarian / DPO) pada menghubungi terdakwa melalui aplikasi messeger facebook dan meminta nomor whatsapp namun karena terdakwa tidak memiliki aplikasi whatsapp maka terdakwa meminta nomor temannya bernama GATOT (masih dalam pencarian/DPO) dan diserahkan kepada WAWAN, kemudian terdakwa bersama GATOT berkomunikasi dengan WAWAN dimana WAWAN menawarkan kepada terdakwa dan GATOT untuk menjual sabu-sabu sehingga terdakwa dan GATOT setuju. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 15:00, orang bernama WAWAN kembali menghubungi terdakwa melalui handphone milik GATOT dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang di ranjau oleh orang suruhan WAWAN di sebuah tempat di daerah Gunungsari Surabaya dimana WAWAN mengirimkan koordinatnya melalui fasilitas bagi lokasi di aplikasi whatsapp, sehingga terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajak GATOT pergi ke tempat yang disebutkan oleh WAWAN dan mereka berdua mengambil paket sabu-sabu yang dikirimkan yaitu sebanyak 5 (lima) gram yang tersimpan dalam sebuah bungkusan rokok Surya 12.

- Bahwa setelah mengambil paket yang dikirim oleh WAWAN, terdakwa bersama GATOT membawa paket tersebut ke rumah GATOT dan disana mereka berdua membagi-bagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, 1 (satu) gram, 2 (dua) gram dan 2 (dua) gram kemudian atas perintah WAWAN maka 2 (dua) paket yang masing-masing seberat 2 (dua) gram dijual oleh GATOT sedangkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dipegang oleh terdakwa untuk dijual, namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian sehingga pada hari Senin, 17 Juli 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 20 Surabaya ketika terdakwa hendak mengambil uang hasil penjualan sabu-sabu kepada GATOT. Ketika digeledah ditempat itu, ditemukan ***1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beseta bungkusnya*** dalam kantong celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89, Kel. Tegalsari, Kota Surabaya dan ditemukan ***1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram beseta bungkusnya*** yang ditemukan dalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar. Terdakwa menerangkan bahwa kedua plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari WAWAN semula sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa diminta oleh WAWAN untuk mengambil paket ranjauan dan juga menjual sesuai arahan WAWAN namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika sehingga diamankan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **05672**/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh **IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 21860/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,814 gram;
- barang bukti nomor : 21862/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kedua** barang bukti diatas, total berat bersih: **0,908 (nol koma sembilan ratus delapan) gram, *positif*** mengandung ***Metamfetamina,*** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ERIC SOESANTO PRAYITNO alias ERIC LONDO bin AGUS SUSANTO** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 19:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 20 Surabaya dan di Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89 RT. 013 RW. 06, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di sekitar di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 20 Surabaya sehingga saksi **OKI ARY SAPUTRA** dan timnya dari Polrestabes Surabaya Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di kamar kos di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 20 Surabaya saat terdakwwa hendak mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu pada orang bernama GATOT. Ketika digeledah ditempat itu, ditemukan ***1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beseta bungkusnya*** dalam kantong celana yang dipakai terdakwa. Selanjutnya dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89, Kel. Tegalsari, Kota Surabaya dan ditemukan ***1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram beseta bungkusnya*** yang ditemukan dalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar.

- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa kedua plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari WAWAN (masih dalam pencarian / DPO) semula sebanyak 5 (lima) gram yang diranjau di suatu tempat di daerah Gunungsari Surabaya dan sebagiannya telah terjual oleh orang bernama GATOT (masih dalam pencarian / DPO) namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika sehingga diamankan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **05672**/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :
  - barang bukti nomor : 21860/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,814 gram;
  - barang bukti nomor : 21862/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;

  dengan kesimpulan bahwa **kedua** barang bukti diatas, total berat bersih: **0,908 (nol koma sembilan ratus delapan) gram, *positif*** mengandung ***Metamfetamina,*** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oky Ari Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 20 Kota Surabaya karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beseta bungkusnya dalam kantong celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89, Kel. Tegalsari, Kota Surabaya dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram beseta bungkusnya yang ditemukan dalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar;
- Bahwa ketika diintrogasi terdakwa menerangkan jika narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari WAWAN (DPO), yang diambil secara ranjau bersama dengan GATOT (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastic dengan berat ± 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa Bersama GATOT (DPO) membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing berisi 1 (satu) gram, 2 (dua) gram, dan 2 (dua) gramkemudian dijual GATOT dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Heffy Arys Setiono, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah rumah di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wonorejo Gg. IV No. 20 Kota Surabaya karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beseta bungkusnya dalam kantong celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89, Kel. Tegalsari, Kota Surabaya dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram beseta bungkusnya yang ditemukan dalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar;
- Bahwa ketika diintrogasi terdakwa menerangkan jika narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari WAWAN (DPO), yang diambil secara ranjau bersama dengan GATOT (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastic dengan berat ± 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa Bersama GATOT (DPO) membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing berisi 1 (satu) gram, 2 (dua) gram, dan 2 (dua) gramkemudian dijual GATOT dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **05672**/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 21860/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,814 gram;
- barang bukti nomor : 21862/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan kesimpulan bahwa **kedua** barang bukti diatas, total berat bersih: **0,908 (nol koma sembilan ratus delapan) gram, *positif*** mengandung ***Metamfetamina,*** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, terdakwa ditangkap polisi di sebuah rumah di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 20 Kota. Surabaya terkait sabu-sabu;
- Bahwa polisi menemukan : 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beseta bungkusnya dalam kantong celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa polisi menggeledah rumah terdakwa di Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89, Kel. Tegalsari, Kota Surabaya dan menemukan : 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram beseta bungkusnya dalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari WAWAN (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)yang diambil bersama dengan GATOT (DPO) secara ranjau;
- Bahwa awalnya sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa dan GATOT dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, 1 (satu) gram, 2 (dua) gram dan 2 (dua) gramlalu dijual oleh GATOT dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada tahun 2019 dengan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 (Dua) tahun 5 (Lima) bulan dan menjalani 1 (Satu) tahun 5 (Lima) bulan di Rutan Kelas II B Magetan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,814 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,094 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 WIB, terdakwa bersama orang bernama GATOT mengambil paket kiriman narkotika seberat 5 (lima) gram yang dikirim secara ranjau oleh orang bernama WAWAN;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama GATOT membagi-bagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, 1 (satu) gram, 2 (dua) gram dan 2 (dua) gram kemudian atas perintah WAWAN maka 2 (dua) paket yang masing-masing seberat 2 (dua) gram dijual oleh GATOT sedangkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dipegang oleh terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin, 17 Juli 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, polisi menangkap terdakwa di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 20 Surabaya ketika terdakwa hendak menemui GATOT;
- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beseta bungkusnya dalam kantong celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram beseta bungkusnya yang ditemukan dalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar di rumah terdakwa di Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89, Kel. Tegalsari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika ini tidak memiliki ijin dari pejabat sehingga mereka diamankan;
- Bahwa kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika diperiksa di laboratorium, hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *"setiap orang"* adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Eric Soesanto Prayitno Alias Eric Londo Bin Agus Susanto di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga meyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, 15 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 WIB, terdakwa bersama orang bernama GATOT mengambil paket kiriman narkotika seberat 5 (lima) gram yang dikirim secara ranjau oleh orang bernama WAWAN kemudian terdakwa bersama GATOT membagi-bagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, 1 (satu) gram, 2 (dua) gram dan 2 (dua) gram kemudian atas perintah WAWAN maka 2 (dua) paket yang masing-masing seberat 2 (dua) gram dijual oleh GATOT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dipegang oleh terdakwa untuk dijual. Pada hari Senin, 17 Juli 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, polisi menangkap terdakwa di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 20 Surabaya ketika terdakwa hendak menemui GATOT. Polisi menemukan *1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beseta bungkusnya* dalam kantong celana yang dipakai terdakwa dan *1 (satu) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram beseta bungkusnya* yang ditemukan dalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar di rumah terdakwa di Jl. Kedondong Pasar Kecil Gg. I No. 89, Kel. Tegalsari, Kota Surabaya. Terdakwa dalam menjadi perantara jula beli narkotika ini tidak memiliki ijin dari pejabat sehingga mereka diamankan. Ketika diperiksa di laboratorium, hasilnya *positif mengandung metamfetamina;*

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,814 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,094 gram, oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam perkara aquo tersebut dilarang beredar, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika dan Obat terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eric Soesanto Prayitno Alias Eric Londo Bin Agus Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,814 gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,094 gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Effendi Banu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Djuanto, S.H., M.H.	Titik Budi Winarti, S.H., M.H.
Marper Pandiangan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)